P U T U S A N
Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBINNA SITEPU Alias ROBIN**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gang. Pembangunan No. 3 Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Robinna Sitepu Alias Robin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hj.Erlina,S.H., Sri Wahyuni,S.H., Desi Rianan Harahap,SH.,MH., Syarifahta Sembiring,S.H., Elfina ,S.H., dan Betti Sumianti Pinem,S.H., masing-masing Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum ”Menara Keadilan” beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan penunjukan tertanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1059/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam ***Dakwaan Kedua***;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN** dengan pidana penjara **selama *5 (lima) Tahun*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkusplastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu (methamphetamine) dengan berat bersih (netto) 1,05 (satu koma nol lima) **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D Ajie dan saksi Marah Halim yang merupakan anggota polri Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainyaa di lokasi kejadian tepatnya sekira pukul 18.30 Wib para saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang sudah diketahui ciri - cirinya sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para langsung mengikuti seorang laki-laki tersebut kemudian tepatnya di pinggir jalan umum para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat ditanya mengaku bernama terdakwa Robinna Sitepu Alias Robin, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya, selanjutnya saksi Marah Halim langsung mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa lalu para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti tersebut baru dibeli terdakwa dari seorang laki laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Medan Baru guna proses hokum lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2230/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,S.Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Kesimpulan A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D Ajie dan saksi Marah Halim yang merupakan anggota polri Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju kelokasi kejadian sesampainyaa di lokasi kejadian tepatnya sekira pukul 18.30 Wib para saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang sudah diketahui ciri-cirinya sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para langsung mengikuti seorang laki-laki tersebut kemudian tepatnya di pinggir jalan umum para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut selanjutnya para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat ditanya mengaku bernama terdakwa Robinna Sitepu Alias Robin, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya, selanjutnya saksi Marah Halim langsung mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa lalu para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti tersebut baru dibeli terdakwa dari seorang laki-laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri, kemudian para saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Medan Baru guna proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2230/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,S.Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Kesimpulan A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arjuna Karo-Karo,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Amrizal, Saksi Dwi Sakti D Ajie dan Saksi Marah Halim yang merupakan anggota Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju di lokasi kejadian tepatnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang sudah diketahui ciri - cirinya sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR dengan gerak – gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para langsung mengikuti seorang laki-laki tersebut kemudian tepatnya di pinggir jalan umum para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat ditanya mengaku bernama terdakwa Robinna Sitepu Alias Robin, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti tersebut baru dibeli Terdakwa dari seorang laki – laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Amrizal,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Amrizal, Saksi Dwi Sakti D Ajie dan Saksi Marah Halim yang merupakan anggota Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju di lokasi kejadian tepatnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang sudah diketahui ciri - cirinya sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR dengan gerak – gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para langsung mengikuti seorang laki-laki tersebut kemudian tepatnya di pinggir jalan umum para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat ditanya mengaku bernama terdakwa Robinna Sitepu Alias Robin, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti tersebut baru dibeli Terdakwa dari seorang laki – laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Dwi Sakti D Ajie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Amrizal, Saksi Dwi Sakti D Ajie dan Saksi Marah Halim yang merupakan anggota Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Selayang Kota Medan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung menuju di lokasi kejadian tepatnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi dan teman-teman Saksi melihat 1 (satu) orang laki - laki yang sudah diketahui ciri - cirinya sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR dengan gerak – gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut para langsung mengikuti seorang laki-laki tersebut kemudian tepatnya di pinggir jalan umum para saksi langsung memberhentikan laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan saat ditanya mengaku bernama terdakwa Robinna Sitepu Alias Robin, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana barang bukti tersebut baru dibeli Terdakwa dari seorang laki – laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR, oleh Saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D Ajie;
- Bahwa para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya;

- Bahwa saat para Saksi mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari seorang laki – laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkusplastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu (methamphetamine) dengan berat bersih (netto) 1,05 (satu koma nol lima);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR, oleh Saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D Ajie;
- Bahwa para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya;
- Bahwa saat para Saksi mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari seorang laki – laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2230/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,S.Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Kesimpulan A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ”Setiap Orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa **ROBINNA SITEPU Alias ROBIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **ROBINNA SITEPU Alias ROBIN,** dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Jamin Ginting Pasar V Kel. Beringin Kec. Medan Selayang Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR, oleh Saksi Arjuna Karo-Karo, saksi Amrizal, saksi Dwi Sakti D Ajie;

Menimbang, bahwa para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, saat para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa saat para Saksi mengintrogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seorang laki – laki yang dipanggil ABANG (DPO) di Jalan Jamin Ginting Gang Panigara Kota Medan seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut dibeli terdakwa untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2230/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,S.Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm.,Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Kesimpulan A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama ROBINNA SITEPU ALIAS ROBIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (2);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkusplastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu (methamphetamine) dengan berat bersih (netto) 1,05 (satu koma nol lima), oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh pemerintah maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR, yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam emberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINNA SITEPU Alias ROBIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu (methamphetamine) dengan berat bersih (netto) 1,05 (satu koma nol lima);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam list kuning dengan No. Pol 3528 AJR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)